

自動販売機設置契約書

古賀オール株式会社 (以下「甲」という) と サントリービバレッジソリューション株式会社 (以下「乙」という) とは、乙が所有又は管理する自動販売機 (以下「自販機」という) の設置及びその営業につき、以下の条項により契約を締結する。

頭書 1. 設置場所 (第 1 条関係)

名称	所在地	設置機種	台数	手数料条件
古賀オール株式会社 倉庫内	長野県茅野市宮川1388-2	缶ペット	1	条件 1
	A棟 1台			

頭書 2. 販売手数料 (第 4 条関係)

販売価格 (円・税込)	条件 1			条件 2			条件 3			備考	計算方法
	料率 (%)	単価 (円)		料率 (%)	単価 (円)		料率 (%)	単価 (円)			
		税込	税抜		税込	税抜		税込	税抜		
100円～230円		5.00	4.55								次の計算式により算出した金額の合計に消費税等相当額を加えた金額をお支払いします。 商品売上高 (税抜) × 料率 商品販売数 × 単価 (税抜) ※ 商品の改廃や価格改定により左記にない価格の商品を販売する場合の販売手数料は、別途合意する場合を除き、左記条件を準用して計算します。 ※ 税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、消費税等の額は変動後の税率により計算します。

支 払 日	月末締め、翌月20日払い				
振 込 先	金融機関名	支店名	口座種類	口座番号	口座名義 (カナ)
	三菱UFJ銀行	大伝馬町支店	当座	9 0 0 8 3 6 8	コガオール (カブ
	※ 振込手数料を差し引いてお振込みいたします。				

頭書 3. 契約期間 (第 9 条関係)

2025年2月18日 から 2030年2月17日 までとする。

但し、期間満了の3か月前までに甲又は乙から変更又は終了の申し入れがない場合には、本契約は同一期間で更新されるものとし、以後も同様とする。

頭書 4. 最低販売数量 (第10条第 2 項関係)

頭書 5. 特約事項

① (協賛物品)
乙は、甲に対し、本契約締結時に限り、次のとおり物品 (以下設置協賛物品という) を分割して協賛する。なお、設置協賛物品の供与方法については、甲乙別途定めるものとする。
本物品：天然水2L 協賛数：5 供与日：2025年2月中
本物品：天然水2L 協賛数：5 供与日：2026年2月中
本物品：天然水2L 協賛数：5 供与日：2027年2月中
本物品：天然水2L 協賛数：5 供与日：2028年2月中
本物品：天然水2L 協賛数：5 供与日：2029年2月中
② (独占販売権の付与)
甲は、本契約の有効期間中、設置場所には、乙及び乙のグループ会社以外に自動販売機の設置許可を与えないこと及び本契約に基づき設置する自販機以外の自動販売機を設置しないことを確約する。
③ (旧契約の失効)
本契約締結以前に、甲乙間で締結した次の契約は、本契約の締結と同時にその効力を失う。
2025年2月1日付「自動販売機設置契約」

契 約 条 項

第1条 (目的)

- 甲は、乙が頭書1に記載する場所（以下「設置場所」という）に自販機を設置し、清涼飲料等（以下「商品」という）を販売すること（以下「自販機営業」という）を許可する。
2. 甲は、乙に対し、設置場所について正当な管理権限を有することを保証するとともに、乙が本契約に基づく業務を遂行するために設置場所が存する敷地や建物内に立ち入ることを予め承諾する。

第2条 (役割分担)

- 乙は、自販機の保守、点検、商品の補充及び品質管理、売上金の回収その他自販機営業に必要な業務を行う。
2. 甲は、設置環境の維持、自販機への電気供給等とその費用の負担、自販機の故障や不具合等を発見したときの乙への連絡を行う。

第3条 (売上金の帰属)

商品の売上金は、乙に帰属する。

第4条 (販売手数料)

乙は、自販機の設置及び営業の対価として、頭書2に定める販売手数料を支払う。

第5条 (禁止事項)

- 甲は、自ら自販機を移設、撤去、交換又は加工したり、乙の了解なしにポスター等の広告物を自販機に掲示したりしてはならない。
2. 甲は、乙の事前の書面による承諾を得ずして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、もしくは担保に供してはならない。

第6条 (秘密保持)

- 甲及び乙は、本契約の内容及び本契約に基づき取得した相手方の営業上、事業上の秘密を、本契約の有効期間中はもとより本契約終了後3年間は第三者（乙のグループ会社を除く）に開示又は漏洩してはならない。

第7条 (表明保証)

- 甲及び乙は、現在及び将来において、自ら及び自らが法人の場合はその役員・従業員等が、暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証する。

第8条 (人権法の遵守と人権尊重責任)

- 甲及び乙は、本契約の履行にあたって、人権に関して適用される全ての法令を遵守するとともに、国際的に認められた人権を尊重するものとする。
2. 甲及び乙は、本条に定める義務に違反する事実、又は本契約の履行にあたり人権への負の影響が生じた場合、相手方に対して、速やかに関連事実を通知し、違反を是正するための措置を速やかに講じ、かかる措置の結果を報告するものとする。
3. 甲及び乙は、相手方が本条の遵守状況に関する調査又は監査の要請をした場合は、かかる調査又は監査に協力するものとする。

第9条 (契約の期間)

本契約の有効期間は、頭書3に記載のとおりとする。

第10条 (中途解約)

- 甲又は乙は、自己の都合により本契約を解約しようとする場合は、相手方に対し、6か月の予告期間をもって書面により通知し、その同意を得るものとする。
2. 前項にかかわらず、自販機による商品の販売数量が頭書4に定める基準に満たないときは、乙は甲の同意を得ることなく、本契約を解約することができるものとする。

第11条 (契約の解除)

- 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知催告を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
- (1) 本契約に違反したとき。
 - (2) 本契約の履行にあたり、不正又は不当な行為があったとき。
 - (3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売等の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
 - (4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てがあったとき。
 - (5) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる客観的な事情が発生したとき。
 - (6) 何らの理由を示すことなく1か月以上連絡が不通となったとき。

第12条 (自販機の引揚)

- 本契約の有効期間の満了又は解約もしくは解除により本契約が終了したときは、甲はただちに自販機の占有を解き、乙の自販機引揚に協力するものとする。
2. 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、自販機の引揚にかかる費用を負担するものとする。
- (1) 甲が自己の都合により頭書3の本契約の有効期間中に本契約を解約したとき
 - (2) 甲が前条の規定により本契約を解除されたとき

第13条 (管轄裁判所)

甲及び乙は、本契約に関する紛争については、訴額に応じ東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。

第14条 (規定外事項)

本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙双方が誠意をもって協議し、これを解決するものとする。

本契約の成立を証するため、本書2通又は本電磁的記録を作成し、各当事者が記名押印又は電子署名を施した上、各自本書1通又は本電磁的記録を保有する。

2025年2月18日

甲 東京都中央区日本橋小伝馬町7番2号
古賀オール株式会社

代表取締役社長 古畑 勝茂
(登録番号：T 3-0100-0104-3993)

乙 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目9-6
サントリービバレッジソリューション株式会社
関東・甲信越支社
支社長 守屋 幸夫
(登録番号：T 9-0100-0113-6651)